جمعية أهلية غير ربحية – المملكة العربية السعودية

جمعية تيسير النسك

معًا.. لنسهّل لهم الوصول إلى بيت الله الحرام

سياسة تعارض المصالح

سياسة عامة – رمز الوثيقة س-01

أُعدت وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للجمعية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية

رمز الوثيقة	س-01
الإصدار	1.0 – مسودة للعرض والاعتماد
تاريخ الإصدار	أكتوبر 2026م
جهة الاعتماد	مجلس الإدارة
مالك الوثيقة	مسؤول الخطة والحوكمة والالتزام
دورة المراجعة	كل سنتين، أو عند تغير الأنظمة أو الهيكل

المحتويات

أولًا المقدمة والغرض والنطاق	2
▪ الغرض من السياسة	2
▪ نطاق التطبيق	3
▪ التعريفات	3
ثانيًا بنود السياسة	3
▪ حالات التعارض	3
▪ الإفصاح	3
▪ المعالجة	4
▪ الهدايا والضيافة	4
ثالثًا الأدوار والمسؤوليات	4
رابعًا الالتزام والمخالفات	4
خامسًا الوثائق المرتبطة	5
سادسًا النماذج	5
▪ نموذج إقرار الإفصاح عن المصالح (سنوي)	5
▪ نموذج الإفصاح عن تعارض طارئ	6
سابعًا المراجعة والاعتماد	6

أولًا | المقدمة والغرض والنطاق

تحرص جمعية تيسير النسك على أن تُتخذ قراراتها لمصلحتها ومصلحة المستفيدين فقط، بعيدًا عن أي منفعة شخصية. وتأتي هذه السياسة تطبيقًا لمعايير الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

الغرض من السياسة

تحديد حالات تعارض المصالح، وآلية الإفصاح عنها ومعالجتها، بما يحمي نزاهة قرارات الجمعية وثقة المتبرعين والمستفيدين والجهات الرقابية.

نطاق التطبيق

تسري على أعضاء الجمعية العمومية عند التصويت، وأعضاء مجلس الإدارة واللجان، والمدير التنفيذي، والموظفين، والمتطوعين التشغيليين، والمستشارين.

التعريفات

المصطلح	التعريف
تعارض المصالح	كل حالة تتأثر فيها موضوعية الشخص أو استقلاليته في أداء عمله بمصلحة شخصية مادية أو معنوية له أو لأحد أقاربه
الأقارب	الزوج والأصول والفروع والإخوة والأخوات وأزواجهم، حتى الدرجة الثالثة
الطرف ذو العلاقة	كل شخص أو جهة يكون لأحد المشمولين بالسياسة فيها مصلحة أو نفوذ

ثانيًا | بنود السياسة

حالات التعارض

1. التعاقد مع الجمعية أو توريد سلع أو خدمات لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. المشاركة في اختيار مستفيد أو مورد أو موظف أو متطوع تربطه به قرابة أو مصلحة.
3. قبول هدايا أو ضيافة أو مزايا من الموردين أو المستفيدين أو الشركاء بما يؤثر على الحياد.
4. استخدام معلومات الجمعية أو أصولها أو اسمها لتحقيق منفعة شخصية.
5. شغل منصب في جهة منافسة أو متعاملة مع الجمعية دون إفصاح.

الإفصاح

1. يقدم كل مشمول إقرار إفصاح سنويًا وعند التعيين أو تغير الظروف.
2. يفصح العضو أو الموظف فورًا وكتابة عن أي تعارض طارئ قبل مناقشة الموضوع أو اتخاذ القرار.
3. يحفظ مسؤول الخطة والحوكمة والالتزام سجل الإفصاحات ويعرضه على لجنة المراجعة سنويًا.

المعالجة

1. يتنحى صاحب المصلحة عن المناقشة والتصويت والتنفيذ ويُثبت ذلك في المحضر.
2. تُحال الصلاحية إلى المستوى الأعلى أو إلى عضو آخر لا تعارض لديه.
3. يجوز للمجلس إجازة التعامل مع الطرف ذي العلاقة إذا ثبت أنه بشروط عادلة لا تقل عن السوق ويخدم مصلحة الجمعية، مع الإفصاح عنه في التقرير السنوي.
4. يُفصح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية.

الهدايا والضيافة

1. لا يُقبل النقد أو ما في حكمه مطلقًا.
2. يجوز قبول الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها 300 ريال، وتُسجل في سجل الهدايا.
3. ما زاد على ذلك يُعتذر عنه أو يُسلم للجمعية لتقرر بشأنه.

ثالثًا | الأدوار والمسؤوليات

الجهة	المسؤوليات
مجلس الإدارة	اعتماد السياسة، والبت في حالات التعارض الجوهرية، وإجازة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
لجنة المراجعة	مراجعة سجل الإفصاحات سنويًا والتحقق من معالجة الحالات
المدير التنفيذي	تطبيق السياسة على الإدارة التنفيذية والمتطوعين والبت في الحالات التشغيلية
مسؤول الخطة والحوكمة والالتزام	جمع الإقرارات وحفظ السجل والتوعية بالسياسة
جميع المشمولين	الإفصاح الكامل والفوري والتنحي عند التعارض

رابعًا | الالتزام والمخالفات

1. يُعد عدم الإفصاح أو إخفاء المصلحة مخالفة جسيمة.

2. تُطبق على الموظف الجزاءات الواردة في لائحة الموارد البشرية، وعلى المتطوع إنهاء التطوع، وعلى عضو المجلس ما يقرره المجلس والجمعية العمومية وفق النظام.
3. يجوز للجمعية إلغاء أي تعامل نشأ عن تعارض غير مُفصح عنه، والمطالبة بما ترتب عليه من ضرر.

خامسًا | الوثائق المرتبطة

الوثيقة	العلاقة
لائحة عمل مجلس الإدارة (ل-02)	الإفصاح والتنحي في اجتماعات المجلس
لائحة المشتريات والعقود (ل-06)	تعارض المصالح في الشراء
سياسة الشراكات والأطراف ذات العلاقة (س-11)	التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
مدونة قواعد السلوك (س-08)	الهدايا والنزاهة

سادسًا | النماذج

نموذج إقرار الإفصاح عن المصالح (سنوي)

الاسم	
الصفة في الجمعية	
المصالح المالية في جهات تتعامل مع الجمعية	
العضويات والمناصب في جهات أخرى	
الأقارب العاملون في الجمعية أو لدى موردِيها	
الهدايا المتلقاة خلال العام	

أقر بأنني اطلعت على السياسة وألتزم بها (التوقيع والتاريخ)	

نموذج الإفصاح عن تعارض طارئ

الاسم والصفة	
الموضوع أو المعاملة	
طبيعة المصلحة	
الإجراء المقترح (تنحٍّ، إحالة...)	
قرار الجهة المختصة	
التوقيع والتاريخ	

سابعًا | المراجعة والاعتماد

تُعد هذه الوثيقة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وتُراجع كل سنتين أو عند صدور أنظمة أو تعليمات جديدة من الجهات المختصة أو تعديل الهيكل التنظيمي، ويتولى مسؤول الخطة والحوكمة والالتزام اقتراح التعديلات ورفعها عبر المدير التنفيذي. وما لم يرد فيه نص في هذه الوثيقة يُرجع فيه إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية والأنظمة ذات العلاقة وقرارات مجلس الإدارة.

الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	رقم قرار الاعتماد
1.0	أكتوبر 2026م	الإصدار الأول	يُستكمل بعد الاعتماد

المرحلة	الجهة	الاسم	التوقيع	التاريخ
الإعداد	مسؤول الخطة والحوكمة والالتزام			
المراجعة	المدير التنفيذي			

المرحلة	الجهة	الاسم	التوقيع	التاريخ
الاعتماد	مجلس الإدارة			